

01

宪法学

宪法为什么是国家根本法？

第 1 讲 | 宪法总论 | 两学时

公安专业一年级 · 两学时

带着三个问题读宪法

01

宪法规定了国家哪些根本问题？

02

它与普通法律是什么关系？

03

能否直接推出具体执法权限？

现行宪法的阅读路线

01

序言与总纲：国家目标和
基本安排

02

第二章：公民基本权利和
义务

03

第三、四章：国家机构与
国家标志

序言写出国家的方向

01 找到“国家的根本任务”所在段落

02 找出发展道路与奋斗目标

03 再看序言末段的根本法表述

国家性质与权力归属

第 1 条：国家是什么

1. 人民民主专政的社会主义国家
2. 社会主义制度是根本制度
3. 中国共产党领导的宪法定位

第 2 条：权力属于谁

1. 国家的一切权力属于人民
2. 人民通过各级人大行使国家权力

从条文概括主要原则

01

第 3 条：民主集中制

02

第 4 条：民族平等与区域自治

03

第 5 条：依法治国与法制统一

宪法规范管什么

01

确立国家根本制度与任务

02

配置国家权力并保障基本权利

03

原则的含义须回到具体条文

宪法与普通法律

宪法

1. 规定国家根本制度和任务
2. 具有最高法律效力

普通法律

1. 处理具体领域的法律问题
2. 制定须有宪法依据，不得抵触

最高效力写在条文中

“

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

现行宪法第 5 条

具体公权力从哪里查

01

宪法：确立原则和机关地位

02

法律：规定具体职权和条件

03

具体行为：核对事实与法定程序

识读卡：三段条文节录

01

序言节录：沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。

02

第 5 条：一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

03

国家赔偿法第 1 条：根据宪法，制定本法。

三段材料识读卡

依据前页三段材料：找原则、说效力、判断还须查什么法律。

- 1 写明一项根本任务或原则的位置
- 2 说明普通法律为何不能抵触宪法
- 3 指出具体执法权限仍须查法律

本讲收束

1 宪法规定国家的根本问题

2 宪法具有最高法律效力

3 下一讲追问：现行宪法如何形成